行政法源與行政命令 ── 主題式考古題整理

涵蓋範圍：行政法法源、法規命令、行政規則（解釋性/裁量性）、職權命令、行政函釋
資料來源：108～114年司律一試行政法考古題

壹、行政法之法源

一、108年第10題（原第30題）

地方自治團體之機關作成之規範，下列何者之訂定程序不適用行政程序法？

(A) 法規命令
(B) 自律規則
(C) 裁量基準
(D) 行政規則

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	法規命令之訂定程序適用行政程序法第150-158條
(B)	☑ 正確	**自律規則**由地方立法機關訂定（地制法§31），屬議會自律事項，非行政機關所定之規範，其訂定程序**不適用行政程序法**
(C)	✗	裁量基準屬行政規則之一種，其訂定適用行政程序法相關規定
(D)	✗	行政規則之訂定程序適用行政程序法第159-162條

二、109年第14題（原第34題）

行政法院法官審理個案時，縱認下列何種命令違憲，亦不得逕行拒絕適用？

(A) 緊急命令
(B) 法規命令
(C) 職權命令
(D) 行政規則

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	**緊急命令**由總統發布，位階等同法律，具法律效力。法官縱認違憲，僅得裁定停止審判聲請釋憲，**不得逕行拒絕適用**
(B)	✗	法規命令位階低於法律，法官認為違法或違憲時得依法拒絕適用
(C)	✗	職權命令亦為命令位階，法官認為違法或違憲時得拒絕適用
(D)	✗	行政規則為行政內部規範，法官本不受其拘束，遑論違憲問題

三、112年第3題（原第23題）

下列何者非屬行政法之法源？

(A) 最高行政法院庭長法官聯席會議決議
(B) 行政機關依職權訂定之職權命令
(C) 鄉公所依其法定職權所訂定之自治規則
(D) 行政機關依法律授權與外國簽署之協定

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 非法源	庭長法官聯席會議決議為**法院內部統一見解**之機制，不具法規範效力，非行政法之法源
(B)	法源	職權命令為行政機關依職權訂定之命令（如細節性、技術性事項），屬行政法法源
(C)	法源	自治規則為地方行政機關所訂定之法規，屬行政法法源
(D)	法源	依法律授權與外國簽署之協定，經國內法化程序後，具法規範效力

[!NOTE]
重點整理（行政法法源體系）：

- **成文法源**：憲法、法律、法規命令、自治條例、自治規則、委辦規則
- **不成文法源**：一般法律原則（如比例原則）、習慣法、司法院解釋
- **非法源**：判例（參考性質）、庭長法官聯席會議決議、行政規則（僅間接對外效力）

四、114年第1題（原第21題）

關於行政法之法源，下列敘述何者正確？

(A) 自治條例雖無須特定法律之授權，仍可限制人民權利
(B) 總統發布之緊急命令，乃是位階等同於法規命令之成文法源
(C) 大法庭制度施行後，法官審判時即不得再參考判例及決議
(D) 行政程序法施行後，基於依法行政原則，習慣法已失其法源地位

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	自治條例由地方議會議決，具有民主正當性，得限制人民基本權利（地制法§28），無須特定法律逐項授權
(B)	✗	緊急命令之位階等同於**法律**，非法規命令（憲法增修條文§2 III）
(C)	✗	大法庭制度施行後，判例及決議仍具**參考價值**，法官得參考但不受拘束
(D)	✗	習慣法仍為行政法之不成文法源，行政程序法施行並未排除習慣法之適用

五、113年第32題

下列何者非屬行政機關訂定之法規？

(A) 職權命令
(B) 委辦規則
(C) 職務命令
(D) 行政規則

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	法規	職權命令為行政機關依職權訂定之抽象規範，屬法規命令之一種
(B)	法規	委辦規則為地方行政機關就委辦事項訂定之法規
(C)	☑ 非法規	**職務命令**（勤務命令）為上級對下級之個別指示，係**個案性**之指令，非抽象法規
(D)	法規	行政規則為行政機關本於職權訂定之規範（雖非對外法規，但屬內部法規）

貳、法規命令之效力

一、110年第11題（原第30題）

關於行政命令之效力，下列敘述何者正確？

(A) 法規命令由訂定機關發布，並經立法院審查確認合法性後，始發生效力
(B) 行政規則自有效下達下級機關或屬官時起，發生效力
(C) 法規命令無法律之授權而剝奪或限制人民之自由或權利者，非當然無效
(D) 廢止解釋性規定之行政規則，只須經原機關為之，無須刊登政府公報

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	法規命令自**發布**時起發生效力，送立法院備查為**事後監督**，非生效要件
(B)	☑ 正確	行政規則自**有效下達**下級機關或屬官時起發生效力（行程法§160 I）
(C)	✗	法規命令無法律授權而限制人民權利者，**當然無效**（行程法§158 I②）
(D)	✗	解釋性行政規則之廢止，仍應**刊登政府公報**（行程法§160 II）

[!NOTE]
重點整理：

- **法規命令**：發布生效 → 送立法院備查（事後監督）
- **行政規則**：有效下達時生效；解釋性行政規則應登載政府公報
- 法規命令無效事由：無法律授權而限制人民權利、牴觸上位法規

參、行政規則

一、108年第11題（原第31題）

依行政程序法規定，關於行政規則之敘述，下列何者正確？

(A) 行政規則包括機關內部組織之一般性規定、解釋性規定及裁量基準
(B) 行政程序法對於行政規則之訂定程序，準用法規命令之相關規定
(C) 行政規則可區分為直接對外發生法規範效力及間接對外發生法規範效力兩種類型
(D) 裁量基準以登載於政府公報之方式發布之，毋須下達下級機關或屬官

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	行政規則包括：(1)機關內部組織之一般性規定、(2)**解釋性規定**、(3)**裁量基準**（行程法§159 II）
(B)	✗	行政規則之訂定程序有其獨立規定（行程法§160-162），**不準用**法規命令之規定
(C)	✗	行政規則均**不直接對外**發生法規範效力，僅解釋性行政規則透過行政自我拘束及平等原則具**間接**對外效力
(D)	✗	裁量基準仍應**下達**下級機關或屬官，另應登載政府公報（行程法§160 II）

二、108年第12題（原第32題）

某法律於100年7月1日生效後，主管機關於102年7月1日下達A函釋，並於翌日刊登於政府公報，闡釋該法律中某條文之適用疑義；嗣於105年7月1日針對同一條文復下達B函釋，並於翌日刊登於政府公報。B函釋變更A函釋之見解，並謂A函釋即日起停止適用。下列敘述何者正確？

(A) A函釋自下達之日生效，不適用於102年6月30日以前之案例
(B) A函釋自刊登於政府公報之日起算至第3日生效，不適用於102年7月3日以前之案例
(C) 依A函釋所為之行政處分已確定者，於B函釋生效後，得以適用法規顯有錯誤為由，對該處分訴請救濟
(D) 依A函釋所為之行政處分已確定者，於B函釋生效後，除A函釋確有違法之情形外，該處分之效力不受影響

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	解釋性函釋為對法令之解釋，效力**溯及**至被解釋法令生效之日（100年7月1日），非僅自下達之日起適用
(B)	✗	解釋性函釋自**下達時**即生效（非自刊登第3日起），且效力溯及至被解釋法令生效時
(C)	✗	B函釋變更A函釋不當然使依A函釋所為之處分違法。前函釋非當然錯誤，不構成「適用法規顯有錯誤」
(D)	☑ 正確	依A函釋所為之確定處分，於B函釋生效後，除A函釋確有**違法**情形外，該處分仍受**存續力**保障，效力不受影響（釋字第287號意旨）

三、109年第3題（原第23題）

依司法院大法官解釋意旨，關於行政主管機關就行政法規所為之釋示，下列敘述何者錯誤？

(A) 行政釋示自法規生效之日起有其適用
(B) 行政釋示對於法官無法律上拘束力
(C) 行政機關變更函釋，前函釋並非當然錯誤
(D) 行政機關變更函釋，關於新舊函釋之適用，採從新從優原則

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	解釋性行政規則為闡釋法令原意，其效力**溯及**至被解釋法規生效之日（釋字第287號）
(B)	☑ 正確	行政釋示屬行政規則，法官得引用但**不受法律上拘束**
(C)	☑ 正確	行政機關變更函釋，僅表示對同一法令另為解釋，前函釋並非當然錯誤（釋字第287號）
(D)	✗ 錯誤	行政機關變更函釋時，已作成之確定處分除前函釋確有違法外，效力不受影響。函釋變更**非**採「從新從優原則」，而係以**法安定性**為考量

四、109年第13題（原第33題）

關於行政規則，下列敘述何者錯誤？

(A) 其訂定無須有法律之授權
(B) 不必然須登載政府公報發布之
(C) 內容若牴觸上級機關之命令者，不當然無效
(D) 內容若牴觸原發布機關之其他函釋，不當然違法

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	行政規則為行政機關本於**職權**訂定，無須法律授權（行程法§159 I）
(B)	☑ 正確	僅涉機關內部組織之行政規則無須登載政府公報；解釋性行政規則及裁量基準始應登載（行程法§160 II）
(C)	✗ 錯誤	下級機關訂定之行政規則不得牴觸上級機關之命令，牴觸者依**層級節制**原理應屬**無效**
(D)	☑ 正確	同一機關先後所為之函釋，可能僅為見解之變更，後函釋取代前函釋，**不當然違法**

五、110年第10題（原第29題）

下列何者不直接對外發生法規範效力？

(A) 行政訴訟法施行法
(B) 高雄市山地原住民區改制辦法
(C) 臺北市政府交通局利用道路舉辦臨時活動審議作業程序
(D) 違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	直接對外	施行法為法律，直接對外發生效力
(B)	直接對外	辦法為法規命令，直接對外發生效力
(C)	☑ 不直接對外	「審議作業程序」為**行政規則**（內部作業程序），不直接對外發生法規範效力
(D)	直接對外	裁罰基準及處理細則為法規命令，直接對外發生效力

六、111年第13題（原第32題）

有關行政規則之敘述，下列何者錯誤？

(A) 解釋性行政規則自登載於政府公報之次日起生效，不適用於之前的事件
(B) 關於機關內部組織之行政規則，自下達之日起生效
(C) 解釋性行政規則有間接對外效力
(D) 關於機關內部組織之行政規則無須登載於政府公報

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	解釋性行政規則僅是對法令之解釋，不創設新規範，故其效力**溯及**至被解釋法令生效時，非自登載次日起始適用
(B)	☑ 正確	機關內部組織之行政規則自**下達**時起生效（行程法§160 I）
(C)	☑ 正確	解釋性行政規則透過行政自我拘束及平等原則，具有**間接對外效力**
(D)	☑ 正確	僅涉及機關內部組織之行政規則無須登載政府公報

> [!NOTE]
> **重點整理（解釋性行政規則之特性）**：
>
> - 對法令之解釋 → 效力溯及至被解釋法令生效時
> - 不直接對外，但透過平等原則產生**間接對外效力**
> - 應登載政府公報
> - 法院不受其拘束

七、112年第12題（原第32題）

有關行政規則之敘述，下列何者錯誤？

(A) 行政機關訂定行政規則依法無須舉行聽證
(B) 行政規則得由原發布機關廢止之
(C) 下級機關認為上級機關訂定之行政規則違法者，得拒絕適用
(D) 法院審理特定事件不受相關行政規則之拘束

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	行政規則之訂定無須舉行聽證（行程法未規定行政規則須聽證）
(B)	☑ 正確	行政規則得由原發布機關廢止（行程法§162）
(C)	✗ 錯誤	下級機關受上級機關行政規則之**拘束**，不得自行拒絕適用。如認違法，應循行政體系內部程序反映
(D)	☑ 正確	行政規則為內部規範，法院審理案件時**不受其拘束**

八、110年第2題（原第21題）

法官於審判案件時，對於下列何者可予以引用，但仍得依據法律，表示適當之不同見解？

(A) 身心障礙者權利公約中保障身心障礙者人權之規定
(B) 緊急命令
(C) 行政函釋
(D) 司法院大法官之憲法解釋

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	已具國內法效力之公約規定，法官應受拘束
(B)	✗	緊急命令位階等同法律，法官應受拘束
(C)	☑ 正確	**行政函釋**（解釋性行政規則）法官得引用，但**不受拘束**，得表示不同見解
(D)	✗	大法官憲法解釋具有拘束全國各機關之效力，法官應受拘束

九、114年第12題（原第32題）

內政部就平均地權條例有關銷售預售屋書面契據不得轉讓之規定所為之統一解釋，其性質為何？

(A) 行政處分
(B) 行政計畫
(C) 行政指導
(D) 行政規則

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	統一解釋非對具體事件之決定，非行政處分
(B)	✗	非設定目標及手段之行政計畫
(C)	✗	非建議性、非強制性之行政指導
(D)	☑ 正確	主管機關就法律規定所為之**統一解釋**，性質為**解釋性行政規則**（行程法§159 II①）

肆、體系歸納

一、出題趨勢分析

子主題	108	109	110	111	112	113	114	合計
行政法法源	1	1			1	1	1	5
法規命令效力			1					1
行政規則	2	2	2	1	1		1	9
行政函釋			1					1
合計	**3**	**3**	**4**	**1**	**2**	**1**	**2**	**16**

二、高頻考點摘要

考點	核心觀念
法源體系	成文（憲法/法律/命令/自治條例）＋不成文（原則/習慣法/解釋）
庭長法官聯席會議決議	非法源（內部統一見解）
緊急命令位階	等同法律，非法規命令；法官不得逕行拒絕適用
自治條例限制人民權利	無須特定法律授權（有民主正當性）

自律規則	地方立法機關自律事項，訂定程序不適用行政程序法
法規命令生效	發布生效→送立法院備查（事後監督）
法規命令無效	無法律授權限制人民權利→當然無效
行政規則生效	有效下達時生效
行政規則類型	內部組織規定＋解釋性規定＋裁量基準
解釋性行政規則	效力溯及、間接對外、法院不受拘束、應登載政府公報
函釋變更	前函釋非當然錯誤；確定處分效力不受影響（法安定性）
下級機關不得拒絕適用	行政規則對下級有拘束力；牴觸上級命令者無效
職務命令	個案性指令，非法規

資料來源： 108–114 年司律一試行政法考古題
最後更新： 2026-06-19